

Nota di accompagnamento per il legale

Cosa contiene il fascicolo, su quali fatti è costruito, cosa chiediamo di valutare e cosa va corretto nel prodotto prima della pubblicazione.

Documento	Nota di accompagnamento — non destinata alla pubblicazione
Versione	0.9 — 29 settembre 2026
Cliente	Eduardo Castronuovo, ditta individuale — P.IVA IT11071661216 — Via Domenico Fontana 27, 80128 Napoli
Piattaforma	N'arte — narteofficial.it
Destinatario	Legale incaricato della revisione

1. Perché questo fascicolo

1.1 Privacy e cookie policy sono gestite con iubenda (piano Essentials), che **non copre i termini e condizioni**. Il sito oggi pubblica una bozza di Termini con sette parti lasciate «da completare con l'avvocato». Questo fascicolo la sostituisce con un corpus completo, scritto partendo da un'analisi del codice della Piattaforma: ogni clausola descrive ciò che il software fa davvero, e dove il testo richiede un comportamento che il software non ha ancora, lo scostamento è segnalato (§5).

1.2 Limiti del lavoro. È una bozza redatta con la massima cura, ma non è un parere legale e non ha il valore di un testo validato da un professionista abilitato. Nessun insieme di documenti garantisce una copertura assoluta. La tenuta dipende anche da scelte di prodotto e da questioni interpretative che solo il legale può sciogliere (§3). Chiediamo una revisione completa, non una presa d'atto.

CONVENZIONI GRAFICHE

I riquadri arancio «Nota per il legale» sono note di lavoro e vanno eliminati in pubblicazione. In **[GIALLO]** i segnaposto da compilare (elenco al §7). I riquadri con bordo nero contengono testi da mostrare così come sono: estratti, caselle, clausole da approvare specificamente.

2. La Piattaforma in una pagina

2.1 Il modello, come lo ha definito il cliente. N'arte mette in contatto artisti emergenti e organizzatori di eventi musicali. Non è parte del contratto di esibizione, non gestisce il compenso, non incassa commissioni. L'unico incasso è l'abbonamento facoltativo degli artisti (Stripe). Gli adempimenti dell'evento (SIAE, agibilità, permessi, sicurezza) sono dell'organizzatore o del locale.

Ruolo	Come si diventa	Cosa fa
Visitatore	—	Vede catalogo, eventi, format, blog; del profilo artista vede solo un'anteprima
Utente registrato	Registrazione autonoma (18+ autodichiarato)	Vede i profili completi, salva i preferiti

Organizzatore	Registrazione autonoma, o automaticamente alla prima Richiesta di booking	Inserisce strutture, invia richieste, tratta in chat, conferma date, recensisce gli artisti
Artista	Solo tramite candidatura approvata dal Team	Pubblica profili e media (moderati prima della pubblicazione), gestisce il calendario, accetta le richieste, tratta in chat (piani Pro e Max), si abbona, prenota consulenze
Consulente	Nominato da N'arte	Svolge consulenze sugli slot pubblicati
Team (superadmin)	Nominato dal titolare	Approva artisti e media, modera recensioni e chat, annulla date confermate, concede piani omaggio

2.2 Flusso del booking:

1. L'Organizzatore invia la richiesta: data, fascia oraria, budget facoltativo, struttura.
2. L'Artista accetta o rifiuta. Se accetta, si apre la chat.
3. Le parti si scambiano messaggi e Offerte.
4. La richiesta diventa «confermata» quando l'Organizzatore conferma o quando una parte accetta un'Offerta.
5. Le parti possono annotare il «compenso concordato – promemoria».
6. Dopo la data, l'Organizzatore può recensire l'Artista.

Il denaro dell'ingaggio non passa mai dalla Piattaforma.

2.3 Abbonamenti: Free (gratuito); Pro 9,99 €/mese o 49,99 €/anno; Max 49,99 €/mese o 499,99 €/anno. Il piano incide su limiti di pubblicazione, chat, visibilità delle recensioni, badge, posizione nel catalogo, consulenze, statistiche. Il Max include anche servizi manuali del Team: candidature a eventi, proposta alle strutture, shooting con l'annuale.

3. Quesiti

3.1 Il modello richiede un'autorizzazione? — *priorità massima*

3.1.1 Chiediamo di confermare che l'attività di N'arte non integri **intermediazione tra domanda e offerta di lavoro** soggetta ad autorizzazione (D.Lgs. 276/2003, artt. 2, 4 e 6; iscrizione all'albo AN-PAL), né un'attività di **agenzia di spettacolo o d'affari** soggetta a licenza (art. 115 TULPS e normativa regionale o comunale che vi è subentrata — da verificare).

3.1.2 Elementi a favore del modello «vetrina»:

- gratuità per organizzatori e pubblico;
- nessuna commissione sugli ingaggi;
- nessuna partecipazione alla trattativa;
- nessun incasso del compenso;
- l'abbonamento remunera strumenti di promozione, non il collocamento.

Elementi contrari:

- **il Piano Max, pagato dall'Artista, include «ti candidiamo a 2 eventi al mese» e «proposta alle strutture»:** un servizio attivo di ricerca di ingaggi a pagamento;
- la funzione che porta la richiesta a «confermata» con l'accettazione di un'Offerta in chat;
- l'annotazione del compenso con doppia conferma.

3.1.3 Divieto di oneri a carico dei lavoratori. L'art. 11 del D.Lgs. 276/2003 vieta ai soggetti autorizzati di percepire compensi dal lavoratore per i servizi di intermediazione. Se i servizi Max fossero qualificati come intermediazione, il fatto che li paghi l'Artista aggraverebbe il profilo di rischio. Chiediamo di valutare se l'Artista, tipicamente lavoratore autonomo dello spettacolo, rientri nella tutela, e se convenga:

- riformulare i servizi Max come attività promozionali (presentazione del profilo, non candidatura);
- oppure scorporarli dal prezzo dell'abbonamento.

3.1.4 Eventi N'arte. Se gli «eventi N'arte» a cui il Max candida gli Artisti sono organizzati da N'arte stessa, per quegli eventi N'arte è organizzatore: gli obblighi del doc. 04 ricadono su di lei e serve un contratto di esibizione diretto con l'Artista. Chiediamo se sia opportuno un documento dedicato.

3.2 P2B e DSA: cosa si applica a una microimpresa

3.2.1 Reg. UE 2019/1150 (P2B). Gli Artisti con partita IVA sono «utenti commerciali». Chiediamo conferma che si applichino:

- trasparenza dei termini (art. 3) e preavviso di 15 giorni sulle modifiche;
- motivazione delle restrizioni (art. 4);
- criteri di posizionamento (art. 5, doc. 07).

E che N'arte, in quanto piccola impresa, sia esente dal sistema interno di reclami (art. 11) e dall'indicazione dei mediatori (art. 12).

3.2.2 Reg. UE 2022/2065 (DSA). N'arte è una piattaforma online (memorizza e diffonde al pubblico, su richiesta degli utenti, profili, media e recensioni). Come microimpresa sarebbe esente dalla sezione 3 (artt. 20–28) in forza dell'art. 19. Restano applicabili gli artt. 11–18 e 23:

- punti di contatto;
- termini e condizioni;
- segnalazioni;
- motivazione;
- notifica di reati;
- misure contro gli abusi.

Il doc. 06 offre comunque volontariamente il reclamo interno. Chiediamo conferma dell'inquadramento e della scelta.

3.3 Dati personali

- **Accesso del Team alle chat:** il cliente ha deciso di limitarlo e tracciarlo (doc. 01, art. 8.6). Il prodotto va adeguato (§5). Valutare se, con queste misure, serva comunque una DPIA.

- **DPO:** riteniamo non necessario (nessun monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, nessuna categoria particolare trattata per finalità dichiarate). Chiediamo conferma.
- **Trasferimenti extra-UE:** Supabase (infrastruttura AWS), Vercel, Resend, Google e Meta, se attivati. Conferma dell'adeguatezza (Data Privacy Framework o clausole contrattuali tipo).
- **Strutture di tipo «privato»:** possono coincidere con il domicilio di una persona fisica. Il profilo pubblico dell'artista mostra nome, città e copertina della struttura per ogni data confermata: proponiamo di mostrare al pubblico solo la città, o «evento privato» (doc. 04, art. 4).
- **Conservazione:** la tabella dei periodi proposti è nel doc. 09. Oggi la cancellazione automatica è predisposta ma disattivata (solo conteggio).

3.4 Consumatori

- **Funzione di recesso online** (Dir. UE 2023/2673, applicabile dal 19 giugno 2026): stato del recepimento e perimetro.
- **IVA e fatturazione** degli abbonamenti: oggi non configurate (doc. 02, art. 2.3).
- **Shooting nel periodo di recesso** (doc. 02, art. 7.5).
- **Badge «Verificato N'arte»:** si ottiene solo pagando. Rischio di pratica ingannevole: raccomandiamo di rinominarlo (doc. 02, art. 10).
- **Recensioni visibili solo sui profili abbonati** (doc. 05): valutare se sia una selezione rilevante ai sensi dell'art. 22, c. 4-bis Cod. consumo.
- La piattaforma ODR è dismessa dal 20 luglio 2025: il link non va inserito.

3.5 Forma dell'accettazione

3.5.1 L'approvazione specifica delle clausole vessatorie verso i Professionisti è proposta con una seconda casella (doc. 08). Chiediamo se ritenerla sufficiente, visti gli orientamenti che richiedono la firma elettronica, o se rinunciare alle clausole più aggressive (foro esclusivo, tetto di responsabilità) per non esporsi.

3.6 Marchi

3.6.1 Verificare se «N'arte», NaJam, NuLive, NaBand e NaCena sono registrati (doc. 01, art. 10).

3.7 Riferimenti normativi da verificare

3.7.1 Nella redazione abbiamo segnato «da verificare», senza inventare riferimenti, i punti su cui chiediamo conferma:

- **Agibilità INPS:** soggetto obbligato, alla luce dell'art. 66 D.L. 73/2021, ed esoneri (art. 1, c. 188, L. 296/2006).
- **Pubblico spettacolo:** SCIA per gli eventi fino a 200 persone (D.L. 91/2013) e art. 141 Reg. TULPS; D.P.R. 151/2011; «decreto palchi».
- **Acustica:** L. 447/1995 e D.P.C.M. 215/1999.
- **Minori:** L. 977/1967 per i minori eventualmente presenti in una formazione.
- **Diritto d'autore:**
 - riserva contro l'estrazione di testo e dati (art. 70-quater L. 633/1941);

- se N'arte rientri tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (art. 102-sexies L. 633/1941);
- se convenga una licenza SIAE per le cover pubblicate sulla Piattaforma.
- **Intelligenza artificiale:** eventuali obblighi della L. 132/2025.
- **Recensioni:** numerazione esatta dell'art. 22, cc. 4-bis e 4-ter, e delle lettere dell'art. 23 Cod. consumo che recepiscono i punti 23-ter e 23-quater dell'all. I della Dir. 2005/29/CE.
- **DSA:**
 - lingue del punto di contatto (art. 11, par. 3);
 - designazione di AGCOM come coordinatore dei servizi digitali;
 - regola dei 12 mesi dopo la perdita della qualifica di microimpresa (art. 19);
 - se N'arte sia davvero una microimpresa, contando anche le imprese collegate o associate.

4. Contenuto del fascicolo e dove va ogni testo

Doc.	Titolo	Pubblicazione	Accettazione
01	Termini e condizioni generali d'uso	/termini	Tutti: registrazione, riaccettazione, booking con registrazione, attivazione Artista
02	Condizioni di abbonamento per gli artisti	/condizioni-abbonamento	Checkout, a ogni sottoscrizione
03	Condizioni integrative per gli artisti	/condizioni-artisti	Attivazione dell'account Artista
04	Condizioni integrative per gli organizzatori	/condizioni-organizzatori	Registrazione come Organizzatore o prima Richiesta di booking
05	Regolamento delle recensioni	/regolamento-recensioni + estratto accanto alle recensioni	Richiamato dal doc. 01; dichiarazione a ogni recensione
06	Politica di moderazione, segnalazioni e reclami	/segnalazioni	Richiamato dal doc. 01
07	Criteri di posizionamento e trasparenza	/criteri-di-posizionamento + etichetta nel catalogo	Informativo
08	Caselle di consenso e punti di accettazione	Non si pubblica	Specifica per lo sviluppo
09	Integrazioni all'informativa privacy	Testo personalizzato in iubenda / sotto /privacy	Informativo

5. Scostamenti tra prodotto e testi da correggere prima della pubblicazione

I testi sono scritti per il prodotto come deve essere. Queste modifiche vanno fatte **prima** di pubblicarli, altrimenti i testi promettono cose che il software non fa.

5.1 Scostamenti principali

#	Scostamento	Rif.	Priorità
1	La richiesta di booking con registrazione in linea crea l'account con email già confermata e senza la casella dei 18 anni.	01 art. 5; 08 C	Alta
2	Accettare un'Offerta in chat porta la richiesta direttamente a «confermata», senza la conferma separata dell'Organizzatore. Valutare una conferma esplicita con avviso che l'accordo è solo tra le parti.	01 art. 8.2	Alta
3	Il badge «Verificato N'arte» si ottiene solo con l'abbonamento: rinominarlo o spiegarlo sul profilo.	02 art. 10; 07	Alta
4	Checkout senza caselle (condizioni, esecuzione immediata), senza gestione IVA, senza email di conferma su supporto durevole; nessun promemoria prima del rinnovo annuale; nessuna funzione di recesso.	02 artt. 2.3, 3, 5.2, 6, 7	Alta
5	La cancellazione dell'account non disdice l'abbonamento Stripe.	01 art. 16.1; 02 art. 6.3	Media
6	Manca un modulo di segnalazione con relativo registro, tempi e motivazione (DSA).	06	Alta
7	Il Team può leggere tutte le chat senza motivazione né registro degli accessi.	01 art. 8.6; 06; 09	Alta
8	Il riquadro «Prezzo definitivo pattuito in chat» va rinominato «Compenso concordato – promemoria», con nota esplicativa.	01 art. 8.4	Media
9	Le candidature e le proposte del Piano Max non sono tracciate: senza traccia l'obbligo di mezzi non è dimostrabile.	02 art. 9	Media

10	Nessuna prova inviata al Consent Database iubenda su registrazione e booking con registrazione; la tabella user_consentts ammette solo tre voci.	08	Media
11	Recapiti incoerenti (gmail nella pagina contatti, libero.it nei documenti); nessuna PEC.	01 art. 1	Media
12	Le consulenze si disdicono solo scrivendo ai contatti.	03 art. 8	Bassa
13	Strutture: i recapiti completi sono stati chiusi al pubblico (migration 0058, data per applicata dalla documentazione di progetto — da ricontrollare), ma il profilo pubblico dell'artista mostra, per ogni data confermata, nome, città e copertina della struttura anche quando è di tipo «privato». Le foto delle strutture non passano dalla moderazione.	04 art. 4; 09	Alta
14	Cancellazione automatica dei dati predisposta ma disattivata (RETENTION_ENFORCE); i file su bunny.net non si cancellano con l'account.	09	Media
15	Casella dei moduli pubblici impostata come consenso anziché come presa visione; casella di registrazione che fa «accettare» l'informativa.	08 art. 1	Media
16	La pagina prezzi promette «consulenze illimitate» e assistenza «prioritaria» senza precisarne i limiti.	02, All. A	Bassa

5.2 Ulteriori scostamenti emersi nella redazione dei documenti 03–06

#	Scostamento	Rif.	Priorità
---	-------------	------	----------

17	Difetto lato server: l'azione di annullamento dell'Organizzatore blocca solo le richieste già rifiutate o annullate. Con una chiamata diretta si può annullare una <i>Data confermata</i> senza passare dal Team e senza motivazione. L'interfaccia nasconde il pulsante, ma il server non lo impedisce.	04 art. 9	Alta
18	Difetto lato server: l'azione con cui l'Artista rifiuta una richiesta non verifica lo stato, e può portare a «rifiutata» anche una <i>Data confermata</i> .	03 art. 7; 04 art. 9	Alta
19	Il rifiuto di una candidatura non invia alcuna comunicazione. Il cambio di stato o la cancellazione di un profilo, e le modifiche fatte dal Team ai dati di un artista, avvengono senza avviso, motivazione né registro.	03 artt. 2, 10; 06 art. 9	Alta
20	La nota di rifiuto di un media è facoltativa e non parte nessuna email. I video inseriti come link esterno non passano dalla coda di moderazione. Se la tabella della coda non è raggiungibile, i media sono pubblicati senza controllo.	03 art. 6	Media
21	Mancano strumenti al Team: sospensione o chiusura di un account; rimozione di un singolo media già approvato, di un componente della band, di un messaggio o allegato di chat; richiamo formale; registro unico delle decisioni.	06 artt. 7, 17	Media

22	Recensioni: la media dei voti compare nel catalogo anche per gli Artisti Free, mentre il loro profilo non mostra le recensioni. L'Artista Free non può leggere le recensioni che lo riguardano. Oscuramento e rimozione non registrano motivazione né autore e non avvisano nessuno. La rimozione cancella la riga, quindi la stessa data può essere recensita di nuovo. Manca il diritto di replica.	05 artt. 7–11	Alta
23	Recensioni e account cancellati: il centro assistenza dice che le recensioni diventano anonime, il database invece le cancella a cascata. Se il Team annulla una data già recensita, la recensione resta.	05 art. 13	Media
24	Le tre «storie» di artisti nella pagina /candidatura-artista sono segnaposto inventati: vanno rimosse o sostituite con testimonianze reali e documentabili (Cod. consumo, all. I, punto 23-quater).	05 art. 6	Alta
25	L'Artista non può chiudere da solo un singolo profilo, e non esiste un canale dedicato con cui un componente della band possa chiedere la rimozione del proprio nome.	03 artt. 3, 5	Bassa
26	Il centro assistenza presenta l'accesso del Team alle chat come una funzione. Altri articoli parlano di «date reali svolte» (N'arte non lo verifica) e di recensioni «visibili a tutti» (dipende dal piano). Da riallineare ai documenti.	05; 06 art. 15	Media

5.3 Ulteriori scostamenti emersi nei documenti 07 e 09

#	Scostamento	Rif.	Priorità
---	-------------	------	----------

27	La cancellazione definitiva di un account elimina a cascata conversazioni, richieste e recensioni, compresi i messaggi e i dati dell'altra parte. Spariscono anche il registro dei consensi e le richieste di cancellazione, che invece andrebbero conservati come prova. Serve una cancellazione che separi i dati dell'interessato da quelli della controparte e conservi le prove.	01 art. 16.1; 05 art. 13; 09	Alta
28	L'esportazione dei dati non include messaggi, richieste di booking, strutture, consulenze né l'email dell'account: portabilità (art. 20 GDPR) e accesso (art. 15) incompleti.	09	Media
29	Statistiche di visita: la chiave dell'hash è fissa e il codice varia solo perché contiene la data. Il dato è pseudonimo, non anonimo.	07 art. 13; 09	Bassa
30	Nessuna superficie dichiara oggi che l'ordine del catalogo dipende dal piano a pagamento. La pagina /criteri-di-posizionamento non esiste. Gli omaggi, anche Max, sono concessi senza criteri scritti.	07	Alta
31	Il pannello chat dell'amministrazione si intitola «Modalità sorveglianza» e controlla solo il ruolo, non la delega di sezione.	01 art. 8.6; 06 art. 15	Alta
32	Chat, allegati e note vocali non hanno alcuna scadenza di conservazione. Immagini e audio rifiutati in moderazione non vengono cancellati. La procedura notturna non tocca i file.	09 cl. 11	Media

33	Affermazioni pubblicitarie da verificare o riformulare: «centinaia di artisti» in home; il centro assistenza cita un filtro per città che non esiste.	07	Bassa
----	---	----	-------

6. Decisioni del cliente già prese

- Età minima 18 anni per tutti i ruoli.
- N'arte non gestisce booking né pagamento; gli adempimenti dell'evento sono dell'organizzatore o del locale.
- Il «prezzo definitivo» diventa «compenso concordato – promemoria», senza valore contrattuale.
- I benefici Max svolti dal Team sono obbligazioni di mezzi, con un rimedio concreto se non vengono resi.
- L'accesso del Team alle chat è limitato a assistenza, contestazioni, segnalazioni e obblighi di legge, ed è tracciato.
- I documenti sono pubblicati solo dopo la revisione legale, con un'unica riaccettazione per gli utenti esistenti.

7. Dati da fornire (segnaposto)

Segnaposto	Dove	Chi lo fornisce
[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]	Tutti i documenti	Cliente, dopo la revisione
[PEC]	01, 02, 06	Cliente
[CCIAA] / [REA]	01	Cliente
Regime IVA e fatturazione	02 artt. 2.3 e 4.2	Commercialista
[N] giorni di nuovi tentativi di pagamento	02 art. 8.1	Configurazione Stripe
Effetto del passaggio a un piano inferiore	02 art. 11.1	Configurazione del portale Stripe
Valore e condizioni dello shooting; diritti del fotografo	02 artt. 7.5 e 9.6	Cliente
[ORGANISMO ADR] (facoltativo)	01 art. 18.2	Legale

7.1 I documenti 03–07 contengono inoltre segnaposto su **tempi e soglie operative**, per esempio **[7 GIORNI]**, **[2 GIORNI LAVORATIVI]**, **[12 MESI]**: tempi di moderazione e di risposta alle segnalazioni, durata delle sospensioni, conservazione, tolleranze sulle consulenze. Il valore tra parentesi è la nostra proposta. Va confermato dal cliente, che deve poterlo rispettare davvero, e dal legale. Un termine promesso e non rispettato è peggio di un termine non promesso.

7.2 Mancano ancora due recapiti: **[segnalazioni@narteofficial.it]**, cioè il punto di contatto DSA del doc. 06, e la PEC.

8. Cosa chiediamo e in che forma

- **Parere breve** sui quesiti del §3, in particolare sul 3.1, che condiziona il modello.
- **Revisione** dei documenti 01–07 e 09, con commenti o in revisione tracciata. I sorgenti modificabili (HTML) sono in docs/legale/src/: le modifiche si riportano lì e i PDF si rigenerano.
- **Approvazione** dei testi delle caselle (doc. 08).
- Per ogni documento, alla consegna: **versione**, **data di entrata in vigore**, e se la modifica richiede una nuova accettazione o basta un avviso.
- **Nessun segnaposto residuo** nei testi approvati.